

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 293/DCRUO del 24 marzo 2021

**“Policy di Gruppo per l’assegnazione e l’uso
degli strumenti di telefonia mobile aziendale”**

Premessa

Con la presente Disposizione di Gruppo vengono definiti i principi e le regole di Gruppo per l’assegnazione e l’uso degli strumenti di telefonia mobile aziendale, consegnati in dotazione dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato al proprio personale in ragione di specifiche esigenze di servizio.

La presente Policy di Gruppo invita tutto il personale coinvolto al rispetto dei principi del Codice Etico di Gruppo di diligenza, correttezza e buona fede, delle leggi e delle disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali.

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – nell’ambito di un più ampio processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle attività amministrative – ha predisposto un apposito sistema informativo che consente la gestione degli strumenti di telefonia mobile aziendale, la tracciatura delle attività di asset management ed il monitoraggio di tutte le fasi del processo. A tal fine, ogni Società del Gruppo è invitata a predisporre un piano di convergenza verso il nuovo sistema informativo al fine di consentire le attese efficienze e sinergie.

Le Società del Gruppo sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Disposizione di Gruppo provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie comunicazioni organizzative in materia nel rispetto dell’autonomia e indipendenza e assetto organizzativo di ciascuna Società.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente Disposizione ha lo scopo di definire i principi e le regole generali per l'assegnazione e l'uso degli strumenti di telefonia mobile aziendale.

La Policy si applica a FS S.p.A. e alle sue Società controllate, dirette ed indirette.

La presente Policy non si applica al processo di assegnazione e uso delle apparecchiature disciplinate dalle specifiche norme in materia di sicurezza di esercizio ferroviario.

2 PRINCIPI E REGOLE DI GRUPPO

L'assegnazione degli strumenti di telefonia mobile aziendale è prevista per tutto il personale dirigente del Gruppo FS Italiane.

Per il restante personale, tale assegnazione è consentita per esigenze di servizio connesse all'attività lavorativa, a seguito di uno specifico iter autorizzativo volto a garantire il rispetto dei principi e regole definiti nella presente Policy nonché degli ulteriori ed eventuali criteri di assegnazione definiti da ciascuna Società in ragione delle proprie specificità e processi organizzativi.

A fronte dell'addebito di una somma¹ forfettaria annuale, formalmente autorizzata dall'assegnatario, è consentito, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, delle disposizioni aziendali e dei principi del Codice Etico del Gruppo FS, un uso promiscuo² della scheda SIM aziendale fornita in dotazione.

L'assegnazione degli strumenti di telefonia mobile aziendale è limitata alla persona fisica ed ogni assegnatario è responsabile del corretto e consapevole utilizzo dei dispositivi a lui conferiti, nonché della conservazione e cura degli stessi. In particolare, ogni assegnatario è tenuto a conoscere e a rispettare quanto previsto dalla presente Policy, dalla procedura aziendale vigente in materia e dalle disposizioni di Gruppo per l'uso delle risorse ICT.

Al momento dell'assegnazione, ciascun assegnatario riceve un i) attestato di consegna, ii) l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, iii) la richiesta di autorizzazione all'uso promiscuo della scheda SIM aziendale, iv) l'informativa delle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli ai sensi dell'art. 4 comma 3 legge 300/70 e v) il piano tariffario assegnato.

Pertanto ogni assegnatario è tenuto ad attenersi alle richiamate modalità d'uso degli apparati, ricevute al momento dell'assegnazione, nonché a rispettare il piano tariffario a lui assegnato fino ad esaurimento del *plafond* corrispondente, anche attraverso il monitoraggio dei propri consumi relativamente al traffico voce, sms e dati.

In tal senso, ogni comportamento difforme rispetto a quanto definito nella presente Disposizione e comunque non in linea con quanto previsto dalle procedure aziendali vigenti in materia, sarà suscettibile dell'applicazione di sanzioni disciplinari previste dal rispettivo

¹ € 50,00 annui (iva inclusa) per il Personale dirigente e € 20,00 annui (iva inclusa) per il restante Personale, quale corrispettivo forfettario per l'effettuazione del traffico "personale" con la scheda SIM aziendale.

² Tale disposizione si applica alle sole Società controllate di FS S.p.A. operanti in ambito nazionale.

Contratto di lavoro fatta salva, nel caso di utenze non soggette al blocco del traffico in caso di esaurimento del *plafond* assegnato, la possibilità per la Società di recuperare gli eventuali oneri derivanti da un traffico considerevole rispetto al consumo medio delle utenze.

È diritto della Società assegnataria, anche in assenza di preavviso, procedere al blocco dell'utenza ed al ritiro dei relativi apparati assegnati.

L'assegnazione degli strumenti di telefonia mobile comporta, da parte della Società, il trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: a) controllo delle fatture del *provider*, b) esigenze amministrativo-contabili e fiscali e analisi dell'andamento complessivo dei consumi anche con finalità di ottimizzazione della qualità del servizio e razionalizzazione dei costi e c) regolare funzionamento dei dispositivi, esigenze di manutenzione, verifiche sulla sicurezza dei sistemi.

Ciascuna Società, nel trattamento dei dati personali degli assegnatari, deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679 e Nuovo Codice Privacy e, più in generale, dal Framework Data Protection del Gruppo FS).

Nel caso di furto e/o smarrimento dell'apparato e/o della scheda SIM, senza ingiustificato ritardo, possibilmente entro 2 ore e comunque entro le 24 ore dall'evento, attenendosi alla procedura aziendale in materia, l'assegnatario è tenuto a i) dare una tempestiva comunicazione al fine di dar seguito al blocco della scheda SIM e dell'apparato, ii) presentare regolare denuncia presso le Autorità competenti specificando il codice IMEI dell'apparato e il numero dell'utenza ed iii) allegare la copia della denuncia alla richiesta di sostituzione. Contestualmente, l'assegnatario è tenuto a inviare la comunicazione di furto e/o smarrimento anche al DPO di Società, ove designato, ovvero al Referente Data Protection societario, per le conseguenti attività connesse alla gestione del processo di Data Breach Management nel rispetto di quanto previsto dalla COG/CRO/DPO n.20 del 29 gennaio 2019 "Linee di indirizzo per la gestione dei Data Breach", nonché alla competente struttura Cyber Security di Capogruppo.

Al cessare delle condizioni che hanno condotto all'assegnazione degli strumenti di telefonia mobile aziendale, l'assegnatario è tenuto all'immediata restituzione degli stessi secondo le modalità definite nella procedura aziendale vigente in materia. Inoltre ogni Società è tenuta a rilasciare all'interessato un attestato di avvenuta restituzione.

FIRMATO
Angelo Sferrazza